

**№645/BL/23-07 Кейін қаржылық лизингке беру
үшін тауарды сатып алу-сату шарты /
ДОГОВОР купли-продажи товара для последующей
передачи в финансовый лизинг №645/BL/23-07**

Алматы қ. 2026 жылғы «23» шілденің

г. Алматы

«23» июля 2026 г.

Бұдан кейін «Сатушы» деп аталатын «СарыарқаАвтоПром» ЖШС (БСН 100540013595, Қазақстан Республикасы, 110000, Қостанай қаласы, Промышленная көшесі, 41 атынан 22.01.2026 жылғы №63 сенімхаттың негізінде ісәрекет ететін Бирназарова Асем Ниязовна ханым, бір жақтан, және бұдан кейін «Сатып алушы» деп аталатын «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «BCC Leasing» Акционерлік қоғамы атынан 2026 жылғы 29 сәуірдің №Л/02-Н сенімхат негізінде әрекет ететін Жобаларды қаржыландыру және дамыту дирекциясының басшысы Истелиева Асель Бактыбековна ханым, екінші жақтан, бұдан кейін «Лизинг алушы» деп аталатын «ABROY» Жеке кәсіпкер, ЖСН 840928301593 атынан "Мемлекеттік кірістер комитеті Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Ақтөбе қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесімен 29.05.2025 ж. берілген № KZ32TWQ04854514 Талон негізінде іс-әрекет ететін Данимов Нурлан Эмерканович мырза, үшінші жақтан, бұдан кейін бірге «Тараптар» деп, ал жеке-жеке «Тарап» немесе жоғарыда көрсетілгендей аталып, төмендегі мәселелер жөнінде осы Шартты (бұдан кейін мәтін бойынша – Шарт) жасасты:

1. Шарттың мәні

1.1. Сатушы осы Шарттың талаптарымен осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын, осы Шарттың 1-қосымшасынада көрсетілген атауына, санына, спецификациясына және бағасына сәйкес Тауарды (бұдан кейін – «Тауар») кейін Сатып алушы мен Лизинг алушының арасында жасалған **2026 жылғы «23» шілденің №OPL/2026/I/S/010628 Қосылу туралы өтініш (Лизинг шарты)** (бұдан кейін – «Қосылу туралы өтініш») бойынша Лизинг алушыға тапсыру

ТОО «СарыарқаАвтоПром», БИН 100540013595, зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан, 110000, г. Костанай, ул. Промышленная, 41, именуемое в дальнейшем «**Продавец**», в лице Бирназаровой Асем Ниязовны действующей на основании доверенности №63 от 22.01.2026 г. с одной стороны и, **Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» Акционерное общество «BCC Leasing»,** в лице Руководителя Дирекции финансирования и развития проектов Истелиевой Асель Бактыбековны, действующего на основании Доверенности №Л/02-Н от 29 апреля 2026 года, далее именуемое «**Покупатель**», с другой стороны, и **Индивидуальный предприниматель «ABROY»,** ИИН 840928301593, в лице Данимова Нурлана Эмеркановича, действующего на основании Талона №KZ32TWQ04854514 выданного Республиканским государственным учреждением "Управление государственных доходов по городу Актөбе Департамента государственных доходов по Актюбинской области Комитета государственных доходов" от 29.05.2025 г., далее именуемое «**Лизингополучатель**», с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» или как указано выше, заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях настоящего Договора товар в соответствии с наименованием, количеством, спецификациями и по ценам, приведенным в Приложении №1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (далее именуемое «Товар»), в целях дальнейшей передачи в финансовый лизинг Лизингополучателю по **Заявлению о присоединении (Договор лизинга) №OPL/2026/I/S/010628 от «23» июля 2026 г.,**

DOC ID KZOUAMOC20261010668434AE27D

мақсатында сатады, ал Сатып алушы сатып алады.

1.2. Шарт бойынша Тауарды Қосылу шартына Қосылу туралы өтініш сәйкес кейін оны Лизинг алушыға қаржы лизингіне тапсыру үшін Сатып алушы Лизинг алушы таңдаған Сатушыдан өз бетінше сатып алады.

1.3. Сатушы осы арқылы жеткізілетін Тауардың Сатып алушыға және Лизинг берушіге тапсырылған сәтте жай-күйі бойынша өзіне жеке меншік құқығымен тиесілі, кез келген ауыртпалықтан (кепіл, тыйым, шектеу) және үшінші тұлғалардың құқықтарынан бос екенін мәлімдейді.

1.4. Жөнелту елдерінде, сондай-ақ транзит елдерінде, сонымен қатар Қазақстан Республикасында Тауарды жеткізуге қажетті рұқсаттарды, өзге құжаттарды ұсынатын кеден органдарына, құзырлы органдарға байланысты барлық процедураларды Сатушы Сатып алушыны және Лизинг берушіні тартпай-ақ өз бетінше жүзеге асырады және төлемін жасайды. Тауарды жеткізу бойынша барлық шығыстарды, алымдарды, салықтарды және басқа да төлемдерді Сатушы Сатып алушыны тартпай-ақ өз бетінше, өз есебімен жүргізеді.

1.5. Осы Шарт бойынша Тауарды Сатып алушы Сатушыдан Лизинг алушы үшін сатып алатынына байланысты, Сатып алушы мен Лизинг алушының жеткізілетін Тауардың сапасы, жиынтығы және ассортименті, осы Шарттан туындайтын жеткізу мерзімі бойынша Сатушыға қатысты рекламация (шағым беру) бойынша бірдей құқықтарға ие болады. Сатып алушы мен Лизинг алушы Сатушыға бірге және/немесе өз бетінше (жеке-жеке), бірақ бір-біріне қайшы келмейтін немесе Сатып алушының немесе Лизинг алушының осы Шарттан туындайтын мүдделерін бұзбайтын шағым беруге құқылы. Аталған талапты сақтаған кезде Сатып алушы мен Лизинг алушы мұндай құқықтың Сатып алушыға жеке немесе Лизинг алушыға жеке немесе Сатып алушы мен Лизинг алушыға бір уақытта ұсынылғанына қарамастан осы Шарттың кез келген тармағы бойынша Сатушыға шағым беруге қатысты бірдей құқықтарға ие.

1.6. Сатып алушының тауарға қатысты меншік құқығы осы Шарттың талаптарына сәйкес

заключенному между Покупателем и Лизингополучателем (далее «Заявление к Договору присоединения»).

1.2. Товар по Договору приобретается Покупателем у Продавца, выбранного Лизингополучателем самостоятельно, для последующей передачи его в финансовый лизинг Лизингополучателю, в соответствии с Заявлением о присоединении к Договору присоединения.

1.3. Продавец настоящим заявляет, что поставляемый Товар по состоянию на момент его передачи Покупателю и Лизингополучателю принадлежит ему на праве собственности, свободен от любых обременений (залога, ареста, запрещения) и любых прав третьих лиц.

1.4. Все процедуры, связанные с таможенными органами, компетентными органами, предоставляющими разрешения, иные документы, необходимые для поставки Товара как в стране отправления, странах-транзита, так и в Республике Казахстан, Продавец осуществляет и оплачивает самостоятельно, без привлечения Покупателя и Лизингополучателя. Все расходы, сборы, налоги и иные платежи по поставке Товара осуществляются Продавцом самостоятельно, за его счет, без привлечения Покупателя.

1.5. В связи с тем, что Товар по настоящему Договору приобретается Покупателем у Продавца для Лизингополучателя, Покупатель и Лизингополучатель имеют одинаковые права по рекламации (предоставлению претензий) к Продавцу по качеству, комплектности и ассортименту поставляемого Товара, срокам передачи, вытекающих из настоящего Договора. Покупатель и Лизингополучатель имеют право предоставлять претензии Продавцу совместно и/или самостоятельно (по отдельности), но не противоречащие друг другу или нарушающие интересы Покупателя или Лизингополучателя, вытекающие из настоящего Договора. При соблюдении данного условия Покупатель и Лизингополучатель имеют одинаковое право на предоставление претензий Продавцу по любому пункту настоящего Договора, независимо от того, что такое право предоставлено либо в отдельности Покупателю, либо в отдельности Лизингополучателю, либо Покупателю и Лизингополучателю одновременно.

1.6. Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента подписания Сторонами

барлық Тараптар жасайтын Қабылдау-өткізу актісіне Тараптар қол қойған сәттен бастап туындайды.

2. Шарттың құны және есеп айырысу тәртібі

2.1. Осы Шарттың жалпы құны ҚҚС-ны қоса есептегенде 10 800 000,00 (Он миллион сегіз жүз мың) теңге 00 тиынды құрайды (бұдан кейін – Жалпы құны).

2.2. Осы Шарт бойынша төлем келесі талаптарымен жүргізіледі:

2.2.1. 10 800 000,00 (Он миллион сегіз жүз мың) теңге 00 тиынды құрайтын осы Шарттың Жалпы құнының 100% (жүз пайызын) Сатып алушы осы Шартқа қол қойылған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде осы Шарттың 9-бабында көрсетілген Сатушының банктік шотына, бірақ қандай жағдай болмасын Лизинг алушы Қосылу шартына жасалған Өтінішке 4.2. және 4.3. тармағында орындағаннан кейін төлейді, мұнда Лизинг алушы Сатып алушының атына аванстық төлем жасау және лизингті ұйымдастыру үшін алынатын комиссияны төлеу міндеттемесін өзіне қабылдайды.

2.3. Осы Шарт бойынша төлем Сатушы ұсынған төлем жасауға арналған шоттың негізінде жүзеге асырылады.

3. Тауарды жеткізу талаптары мен қабылдау тәртібі

3.1. Сатушы осы Шарттың 2.2.1-тармағына сәйкес төлемді алған сәттен бастап **5 (бес) жұмыс күні** ішінде Тауарды жеткізеді.

3.2. Жеткізу Сатушының Тауарды Сатып алушыға және Лизинг алушыға **Ақтобе қаласы, Санкибай батыр, 90**, мекенжайы бойынша орналасқан өз қоймасында Сатушының, Сатып алушының және Лизинг алушының арасында қол қойылатын және осы Тараптар мөрімен куәландыратын Қабылдау-өткізу актісі бойынша тапсыруы арқылы жүзеге асырылады.

3.3. Сатып алушыға / Лизинг алушыға ол жөнінде жазбаша хабарлау талабымен Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге рұқсат етіледі.

3.4. Орам Тауардың Лизинг алушы пайдаланатын орынға дейін бүтін жеткізілуін және кез келген бүлінуден сақталуын қамтамасыз етуі қажет. Орамдағы маркировка

Акта приема-передачи, заключаемого всеми Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Стоимость Договора и порядок расчетов.

2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет 10 800 000,00 (Десять миллионов восемьсот тысяч) теңге 00 тиын, без учета НДС (далее – Общая стоимость).

2.2. Оплата по настоящему Договору, производится на следующих условиях:

2.2.1. 100% (сто процентов) от Общей стоимости настоящего Договора, что составляет 10 800 000,00 (Десять миллионов восемьсот тысяч) теңге 00 тиын, оплачивается Покупателем на банковский счет Продавца, указанный в статье 9 настоящего Договора, в течение 5 (пять) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, но в любом случае после исполнения Лизингополучателем п. 4.2. и 4.3. Заявления к Договору присоединения, где Лизингополучатель принимает на себя обязательства произвести в адрес Покупателя авансовый платеж и комиссию за организацию лизинга.

2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется на основании предоставленных Продавцом счетов на оплату.

3. Условия поставки и порядок приемки Товара

3.1. Продавец осуществляет поставку Товара в течение **5 (пять) рабочих дней** с момента получения платежа, в соответствии с п.2.2.1 настоящего Договора.

3.2. Поставка осуществляется путем передачи Товара Продавцом Покупателю и Лизингополучателю на собственном складе, расположенном по адресу: **г. Ақтобе, ул. Санкибай батыра, 90**, по Акту приема-передачи, подписываемому между Продавцом, Покупателем и Лизингополучателем, и заверяемому печатями этих Сторон.

3.3. Допускается досрочная поставка Товара, при условии письменного уведомления об этом Покупателя/Лизингополучателя.

3.4. Упаковка должна обеспечивать целостную доставку Товара до места его эксплуатации Лизингополучателем и его сохранность от всякого рода повреждений. Маркировка на

тасымалдау және тиеу-түсіру жұмыстары кезінде талап етілетін стандартты ақпараттық-ескерту жазбаларынан құралуы тиіс.

3.5. Сатушы Сатып алушыға / Лизинг алушыға Қабылдау-өткізу актісі бойынша Тауармен / тауардың әр бірлігімен бірге құжаттар пакетін, соның ішінде өндіруші-зауыт ұсынған және оны пайдалану және сәйкес мемлекеттік органға, атап айтқанда келесі органда есепке тіркеу үшін қажетті құжаттарды тапсыруға міндетті:

- ЭПТС;
- Тауардың шығу тегі туралы сертификат СТ-KZ нысаны;
- Пайдалану бойынша нұсқаулық – түпнұсқа;
- Тауардың сипаттамасы, саны, Тауардың бір бірлігінің бағасы, Қаржы лизингі шартының және осы Қосылу туралы өтініш мен күні көрсетілген Сатушының шот-фактурасы – түпнұсқа;
- Сату алдындағы дайындық жүргізу туралы белгісі бар сервис кітапшасы – түпнұсқа;
- Қабылдау-тапсыру акті.

3.6. Сатып алушы мен Лизинг алушы Саушыдан Тауардың тапсыруға дайындығы туралы хабарлама алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Тауарды қабылдау үшін өз өкілдерін жолдауға міндетті.

3.7. Тауар осы Шартта көрсетілген талаптарға сәйкес келген жағдайда, Лизинг алушының, Сатып алушының және Сатушының өкілінің (өкілдерінің) қатысуымен қабылданады. Өз өкілдерінің қатысуын әр Тарап өз күшімен, өз қаражатымен және өз есебінен қамтамасыз етеді. Тауарды қабылдау-өткізу актісіне қол қойғанға дейін Тараптардың уәкілетті өкілдері Тауардың көлік және ілеспе құжаттарында көрсетілген мәліметтерге сәйкестігін тексереді, Тауарды сырттай қарайды және қабылдау нәтижесіне байланысты Қабылдау-өткізу актісіне немесе Рекламациялық актіге қол қояды.

3.8. Қабылдау-өткізу актісіне қойылған қол Лизинг алушының тарапынан Тауарды қабылдаған және Тауар Лизинг алушыға тапсырылған кезде оған қатысты шағымының болмауын растайды.

3.9. Қабылдау кезінде (қабылдау уақытында) тауардың жеткіліксіз болуы (сапасы, саны және/немесе жиынтығы бойынша) анықталған

упаковке должна состоять из стандартных информационно-предупредительных надписей, требуемых при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

3.5. Продавец обязан передать Покупателю/Лизингополучателю по Акту приема-передачи вместе с Товаром/каждой единицей Товара пакет документов, в том числе выданных заводом-изготовителем к нему, и необходимый для его эксплуатации и постановки на учет в соответствующих государственных органах, а именно:

- ЭПТС ;
- Сертификат о происхождении товара Форма СТ-KZ;
- Руководство по эксплуатации – оригинал;
- Счет-фактура Продавца с описанием Товара, указанием количества, цены единицы Товара, номера и даты Заявления о присоединении и настоящего Договора – оригинал;

- Сервисная книжка с отметкой о проведении предпродажной подготовки – оригинал;
- Акт приема-передачи.

3.6. Покупатель и Лизингополучатель обязаны в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления Продавца о готовности Товара к передаче, направить своих представителей для приемки Товара.

3.7. Приемка Товара осуществляется при условии соответствия Товара требованиям, указанным в настоящем Договоре, с участием представителя (представителей) Лизингополучателя, Покупателя и Продавца. Участие своих представителей каждая Сторона обеспечивает своими силами, средствами и за свой счет. Перед подписанием Акта приема-передачи Товара уполномоченные представители Сторон проверяют соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, производят внешний осмотр Товара и в зависимости от результатов приемки подписывают Акт приема-передачи либо Рекламационный акт.

3.8. Подписанный Акт приема-передачи свидетельствует об отсутствии со стороны Лизингополучателя претензий к Товару при его приемке и передаче Товара Лизингополучателю.

3.9. В случаях, когда при приемке (во время приемки) были обнаружены недостатки Товара (по качеству, количеству и/или комплектности),

жағдайда, Тараптар Рекламациялық актіге қол қояды, онда анықталған кемшіліктің тізбесі көрсетіледі. Сатушы кемшіліктерді жояды және/немесе Тауарды / Тауардың бұзылған бөліктерін қысқа мерзімде, кез келген жағдайда олар анықталған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ауыстырады. Қабылдау барысында анықталған барлық сәйкессіздіктер жойылғаннан кейін Тараптар Тауарды қабылдау-өткізу актісіне қол қояды.

3.10. Тауар осы Шарттың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда (кемшіліктер және/немесе кем шығу және/немесе Тауардың толық жиынтықталмауы анықталған жағдайда), оны ауыстыру/толық жиынтықтау/жеткізу бойынша барлық шығыстарды Сатушы өзі көтереді.

4. Кепілдіктер

4.1. Сатушы кепілдік береді және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын 2-қосымшада көрсетілген талаптармен Тауарға кепілдік қызмет көрсетуді жүзеге асырады.

5. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. Тауарды сақтау үшін жауапкершілік, сонымен қатар техникалық құжаттамада көзделген көлемде пайдалануға мүмкіндік бермейтін, оның жойылуына, жоғалуына, бүлінуіне, мерзімінен бұрын бұзылуына, ұрлануына байланысты тәуекелдер және Тауар нақты тапсырылған сәтке дейін (барлық Тарап Тауарды қабылдау-өткізу актісіне қол қойған сәтке дейін) болған өзге мүлктік тәуекелдер Сатушыға, Қабылдау-өткізу актісіне қол қойылғаннан кейін Лизинг алушыға жүктеледі.

5.2. Тауарды кездейсоқ бұзу немесе бүлдіру тәуекелін, сонымен қатар Тауарды сақтау үшін жауапкершілікті Тараптар Қабылдау-өткізу актісіне қол қойған сәттен бастап Лизинг алушы көтереді.

5.3. Сатушы Шарттың 3.1-тармағында көзделген Тауарды жеткізу мерзімін бұзған жағдайда, Сатып алушы талап қоюға құқығы, ал Сатушы бұл жағдайда жеткізу мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы құнының 0,5% мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті. Сатып алушы Шарттың талаптарына сәйкес тұрақсыздық айыбын төлеу бойынша талап ұсынған жағдайда Шарттың талаптарына сәйкес Тауардың кейінгі төлемін Сатып алушы Сатушы осы тармақ бойынша міндеттемелерді

Стороны подписывают Рекламационный Акт, где указывают перечень выявленных недостатков. Продавец устраняет недостатки и/или производит замену неисправных частей Товара в кратчайшие сроки, причем в любом случае в пределах 5 (пяти) рабочих дней с момента их выявления. После устранения всех выявленных в ходе приемки несоответствий Товара, Стороны подписывают Акт приема-передачи Товара.

3.10. В случае несоответствия Товара условиям настоящего Договора (обнаружения недостатков и/или недостачи и/или некомплектности Товара) все расходы по его замене/доставке/доукомплектации, Продавец принимает на себя.

4. Гарантия

4.1. Продавец предоставляет гарантию и осуществляет гарантийное обслуживание Товара на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.

5. Ответственность Сторон.

5.1. Ответственность за сохранность Товара, а также риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, преждевременной поломкой, хищением Товара, приведшие к невозможности его использования в объеме, предусмотренном технической документацией, и иные имущественные риски до момента фактической передачи Товара (до момента подписания всеми Сторонами Акта приема-передачи Товара) несет Продавец, после подписания Акта приема-передачи несет Лизингополучатель.

5.2. Риск случайной гибели и порчи Товара, а также ответственность за сохранность Товара с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара несет Лизингополучатель.

5.3. В случае нарушения Продавцом сроков поставки Товара, предусмотренных п. 3.1. Договора, Покупатель вправе предъявить требование, а Продавец в таком случае обязан оплатить пеню в размере 0,5% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки поставки. В случае предъявления Покупателем требования об оплате неустойки, дальнейшая оплата Товара в соответствии с условиями Договора будет осуществлена Покупателем только после надлежащего исполнения

тиісті дәрежеде орындағаннан кейін (Сатып алушының хабарламасына сәйкес өсімпұл толық көлемде төленгеннен кейін) жүзеге асырады.

5.4. Сатушы қабылдау кезінде және/немесе кепілдік берілген мерзім ішінде анықталған ақауларды жою мерзімін бұзған жағдайда, Сатып алушы талап етуге, ал Сатушы міндеттемелерді орындау мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы құнының 0,5 % мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы құнының 5%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлеуге міндетті.

5.5. Сатып алушы Сатушыға алдын ала төлем жасағаннан кейін Лизинг алушы Тауарды қабылдаудан негізсіз бас тартқан немесе Лизинг алушы Шарттан негізсіз бас тартқан жағдайда, Сатушы Сатып алушыдан сәйкес хабарлама алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде алдын ала төленген соманы Сатып алушыға қайтаруға міндеттенеді, бұл кезде Сатушы Лизинг алушыға келтірілген залалды өтеу туралы талап қоюға құқылы.

5.6. Егер Сатушы тауарды жеткізу мерзімін 20 (жиырма) немесе одан көп мерзімге кешіктірген жағдайда, Сатып алушы осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы, ал Сатушы Сатып алушыдан Шартты бұзу туралы талапты алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Сатып алушыдан алынған ақша қаражаттарын Сатып алушының осы Шарттың 9-бабында көрсетілген шотына қайтаруға, Шарттың 5.4-тармағына сәйкес өсімпұл төлеуге және Шарттың жалпы құнының 5% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттенеді.

5.7. Сатып алушы мен Лизинг алушы сонымен қатар өз таңдауы бойынша Сатушыдан Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 428-бабында көзделген талаптарды орындауын талап етуге құқылы.

5.8. Тараптардың осы Шартта көзделмеген жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.

6.Форс-мажор

6.1. Тараптар осы Шарт жасалғаннан кейін Тараптар алдын ала біле алмаған, тиісті шаралар арқылы тоқтата алмаған төтенше жағдайлардың нәтижесінде туындаған, дүлей күшті жағдайлардың (форс-мажор) әсерінен

Продавцом обязательств по настоящему пункту (уплаты пени в полном объеме в соответствии с уведомлением Покупателя).

5.4. В случае нарушения Продавцом сроков устранения недостатков Товара, выявленных при приемке и/или в течение гарантийного срока, Покупатель вправе требовать, а Продавец обязан уплатить пеню в размере 0,5% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 5% от общей стоимости Договора.

5.5. В случае необоснованного отказа Лизингополучателя от приемки Товара либо необоснованного отказа Лизингополучателя от Договора после осуществления Покупателем предоплаты Продавцу, Продавец обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя соответствующего уведомления, вернуть Покупателю полученную от него сумму предоплаты, при этом Продавец вправе предъявить к Лизингополучателю требование о возмещении понесенных убытков.

5.6. В случае, если просрочка в поставке Товара Продавцом составит 20 (двадцать) и более календарных дней, Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, а Продавец обязуется осуществить возврат полученных от Покупателя денежных средств на счет Покупателя, указанный в статье 9 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя требования о расторжении настоящего Договора, оплатить пеню в соответствии с п.5.4 Договора, и штраф в размере 5% от общей стоимости Договора.

5.7. Покупатель и Лизингополучатель, также вправе по своему выбору потребовать от Продавца выполнения условий, предусмотренных статьей 428 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.

5.8. Ответственность Сторон, не предусмотренная настоящим Договором, регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Форс-мажор.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших

осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толықтай орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

6.2. Осындай төтенше жағдайларға төмендегілер жатады (оған қоса, бірақ мұнымен шектелмей): егер осы жағдайлар Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына тікелей әсер етсе және Тараптың еркіне және кінәлі әрекетіне байланысты болмаса, табиғи немесе техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, соғыс, кез келген сипаттағы әскери қимылдар, азаматтық тәртіпсіздіктер, облыс пен өңірдегі көтерілістер, Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының осы Шартты орындауға мүмкіндік бермейтін, орындалуы міндетті нормативтік актілерді немесе шешімдерді қабылдауы.

6.3. Форс-мажор жағдайы осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына кедергі келтіретін Тарап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде дүлей күшті жағдайлар орын алған өңірдің Сауда-өнеркәсіп палатасының сәйкес құжатымен форс-мажор жағдайларының туындауын растап, ол жөнінде кез келген қолжетімді әдіспен басқа Тараптарға хабарлауға міндетті.

6.4. Осы Шарттың 6.3-тармағында көзделген уақытылы және тиісті дәрежеде хабарлау болмаған кезде Тарап арап осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға кедергі келтіретін жағдай ретінде форс-мажор жағдайларының әсеріне сілтеме жасауға құқылы болмайды және екінші тарапқа осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамауынан және/немесе тиісті дәрежеде орындамауынан туындаған барлық залалды өтеуге міндетті.

6.5. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдайлар орын алған мерзімге сәйкес жылжытылады. Егер бұл жағдайлар 60 (алпыс) күннен астам мерзімге созылатын болса, Тараптардың кез келгені Шартты бұзу болжанған күннен кемінде 5 (бес) күнтізбелік күн бұрын басқа тараптарға хабарлап, осы Шартты бұзуға құқылы. Бұл жағдайда Тараптардың келісім бойынша әр Тарап Шарт бұзылған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей екінші тарапқа

после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить (форс-мажор).

6.2. К таким событиям чрезвычайного характера относятся (включая, но не ограничиваясь): чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера, война, военные действия любого характера, гражданские беспорядки, забастовки в отрасли и регионе, принятие уполномоченными государственными органами Республики Казахстан обязательных к исполнению нормативных актов или решений, повлекших за собой невозможность выполнения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по Договору, и не зависели от воли и виновного поведения Стороны

6.3. Сторона, которой наступление форс-мажорных обстоятельств препятствует исполнению обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить об этом другие Стороны любым доступным способом, подтвердив наступление форс-мажорных обстоятельств соответствующим документом Торгово-промышленной палаты того региона, где имело место обстоятельство непреодолимой силы.

6.4. При отсутствии своевременного и надлежащего извещения, предусмотренного п.6.3 настоящего Договора, Сторона не в праве ссылаться на воздействие форс-мажорных обстоятельств, как препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору и обязана возместить другой Стороне все понесенные убытки, вызванные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Стороной обязательств по настоящему Договору.

6.5. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор с уведомлением других Сторон о расторжении настоящего Договора не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты расторжения. В таком случае, по согласованию Сторон, каждая из Сторон должна вернуть

осы Шарт бойынша алынғандардың барлығын қайтаруға немесе нақты орындалған міндеттемелер бойынша өзара есеп айырысуға міндетті. Мұндай жағдайда, Тараптардың ешқайсысының басқа тараптан келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқығы болмайды.

7. Даулы мәселелерді шешу тәртібі

7.1. Осы Шарт бойынша және/немесе соған байланысты Тараптардың арасында туындайтын барлық даулар және/немесе келіспеушіліктер Тараптар арасында келіссөз жүргізу арқылы шешіледі.

7.2. Тараптар осы Шартқа байланысты туындайтын барлық дауларды (келіспеушіліктерді) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының жалпы юрисдикция соттарында, ал Сатып алушының таңдауы бойынша - немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының жалпы юрисдикция соттарында не Регламентіне сәйкес Қазақстан Республикасының Халықаралық Арбитраж (Третей) соттарында қарауға келісті.

7.3. Осы Шартқа қатысты қолданылатын құқық – Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығы.

8. Қорытынды қағида

8.1. Осы Шартқа қол қойылғаннан кейін Тараптар арасында Шарттың мәніне және талаптарына қатысты жасалған барлық алдын ала келісімдер мен хаттардың күші жойылады.

8.2. Осы Шарт Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Тараптар өздеріне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданыста болады.

8.3. Тараптардың ешқайсысының басқа Тараптың жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға беруге құқығы болмайды.

8.4. Осы Шарт бойынша барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде ресімделетін болса, оған Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойып, мөрімен бекіткен кезде жарамды болады.

8.5. Егер осы Шартта өзгеше белгіленбесе, осы Шартты орындау аясында Тараптар жолдайтын барлық хабарламалар (талаптар, хат-хабарлар) осы Шарттың 9-бабында көрсетілген деректемелер бойынша қолма-қол және/немесе

другой Стороне все полученное по настоящему Договору либо произвести взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Договора. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от других Сторон возмещения причиненных убытков

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры и/или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору и/или в связи с ним, разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами.

7.2. Стороны пришли к соглашению рассматривать все споры (разногласия), возникающие в связи и по поводу настоящего Договора, в судах общей юрисдикции Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а по выбору Покупателя – либо в судах общей юрисдикции Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, либо в Международном Арбитражном (Третейском) Суде Республики Казахстан в соответствии с его Регламентом.

7.3. Правом, применимым к настоящему Договору, является действующее право Республики Казахстан.

8. Заключительные положения

8.1. После подписания настоящего Договора все предшествующие договоренности и переписка между Сторонами в отношении предмета Договора и его условий теряют силу.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.3. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права или обязательства третьим лицам по настоящему Договору без письменного согласия других Сторон.

8.4. Все изменения и дополнения по настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями Сторон.

8.5. Все уведомления (требования, сообщения), направляемые Сторонами в рамках исполнения настоящего Договора, считаются направленными и/или полученными должным образом соответствующей Стороной в случае их

пошта қызметі және/немесе факс және/немесе электронды пошта арқылы (жеткізілгені туралы белгісімен) жолданған жағдайда тиісті дәрежеде жөнелтілген және/немесе алынған болып есептеледі.

8.6. Шарттың, қосымшалардың, толықтырулардың, спецификацияның факсимильді көшірмелерін Тараптар орындауға міндетті және олар құжаттардың түпнұсқаларымен бірдей заңды күшке ие. Тараптар бұрын факсимильді байланыс немесе электронды пошта арқылы берілген құжаттардың түпнұсқаларын 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жолдауға міндетті.

8.7. Осы Шарттың әрбір Тарабы екінші тараптан алынған ақпараттың, сонымен қатар осы Шарттың талаптарының қатаң конфиденциалдылығын сақтауға міндетті.

8.8. Лизинг алушының Қосылу туралы өтініш 4.2.-4.3.т. тармақтарында көзделген міндеттемелерді орындамауы (мұнда Лизинг алушы Сатып алушының атына осы Шартқа қол қойылған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаржы лизингін ұйымдастыру үшін аванстық төлем мен комиссияны жүргізу міндеттемесін қабылдайды), осы Шарттың қолданысының күшін жою талабы болып табылады. Осы күшін жою талабы орын алған жағдайда Сатып алушы ол орын алған сәттен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Сатушыға аталған жағдай және Сатушының Сатып алушыға және/немесе Лизинг алушыға қатысты немесе Сатып алушының және/немесе Лизинг алушының Сатушыға қатысты қандай да бір мүліктік және өзге шағымдарысыз осыған байланысты Тараптарды осы Шарт бойынша барлық құқықтары мен міндеттемелерінің тоқтатылатыны туралы факс және/немесе электронды пошта арқылы хабарлайды.

8.9. Осы Шарт қазақ және орыс тілдерінде, заңдық күші тең 4 (төрт) түпнұсқа данада жасалған, 1 (бір) данадан Сатушы мен Лизинг алушы үшін және 2 (екі) данасы Сатушы үшін.

направления нарочно и/или почтовой службой и/или по факсу и/или электронной почте (с отметкой о доставке) по реквизитам, указанным в статье 9 настоящего Договора, если иное прямо не указано в настоящем Договоре.

8.6. Факсимильные копии Договора, приложений, дополнений, спецификаций являются обязательными для Сторон и имеют юридическую силу наравне с оригиналами документов. Стороны обязаны не позднее 3 (трех) рабочих дней направить оригиналы документов, ранее переданных факсимильной связью или электронной почтой.

8.7. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной от другой Стороны, а также условий настоящего Договора.

8.8. Неисполнение Лизингополучателем своего обязательства, предусмотренного п.4.2.-4.3. Заявления о присоединении, где Лизингополучатель принимает на себя обязательства произвести в адрес Покупателя авансовый платеж и комиссию за организацию финансового лизинга, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, является отменительным условием действия настоящего Договора. В случае наступления указанного отмени тельного условия, Покупатель, не позднее 2-х рабочих дней с момента его наступления, уведомляет Продавца о данном обстоятельстве по факсу и/или электронной почте и прекращении в связи с этим всех прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору, без каких-либо имущественных и иных претензий Продавца к Покупателю и/или к Лизингополучателю или Покупателя и/или Лизингополучателя к Продавцу.

8.9. Настоящий Договор составлен на русском и казахском языках в 4 (Четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых по 1 (Одному) экземпляру для Продавца и Лизингополучателя, и 2 (Два) экземпляра для Покупателя.

9. Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары / Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

САТУШЫ /ПРОДАВЕЦ:

**«СарыаркаАвтоПром» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі /
Товарищество с ограниченной ответственностью «СарыаркаАвтоПром»**

110000, Қостанай қаласы, Промышленная көшесі, 41/

110000 г. Костанай, ул. Промышленная, 41

Тел/факс: 8-7142-579-240

БСН/БИН 100540013595

Банктің деректемелері/Реквизиты банка:

Алматы қаласындағы «Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі» АҚ-ғы

ЖСК/ИИК KZ239300001000016186

АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы»

БСК/БИК ICBKKZKX

_____ **Бирназарова Асем Ниязовна**

(м.о./м.п)

САТЫП АЛУШЫ / ПОКУПАТЕЛЬ:

**«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «BCC Leasing» Акционерлік қоғамы /
Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» Акционерное общество «BCC Leasing»**

Заңды мекен-жайы/Юридический адрес:

ҚР, Алматы қ., Төле би к-сі, № 143а

РК, г. Алматы, улица Толе би, дом 143А,

Пошталық хат-хабарларға арналған мекен-жайы/Адрес для почтовой корреспонденции:

ҚР, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, №97, №1 тұрғын емес үй.

РК, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д. №97, н.п. №1.

e-mail: info@bccleasing.kz

тел: 8/727/244 32 00

БСН/БИН 020140001503

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы

ЖСК/ИИК KZ678562203116347262 (KZT) в АО «Банк ЦентрКредит»

БСК/БИК KСJBKZKX

КБЕ 15

27.03.2024 жылғы сериясы 60001, №1251364 ҚҚС / НДС серия 60001 №1251364 от 27.03.2024 г.

**«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «BCC Leasing» Акционерлік
қоғамының Жобаларды қаржыландыру және дамыту дирекциясының басшысы
/Руководитель Дирекции финансирования и развития проектов Дочерняя компания АО
«Банк ЦентрКредит» Акционерное общество «BCC Leasing»**

_____ **Истелиева Асель Бактыбековна**

(м.о./м.п)

ЛИЗИНГ АЛУШЫ / ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

«ABROY» Жеке кәсіпкер / Индивидуальный предприниматель «ABROY»

Мекен-жайы: Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Ибатов көшесі, 55-үй, 4-пәтер/
Актюбинская область, г. Актөбе, район Астана, улица Ибатова, д. 55, кв. 4

ЖСН 840928301593/ ИИН 840928301593

БСК KСJBKZKX /БИК KСJBKZKX

ЖСК KZ548562204147914075 (KZT)/ИИК KZ548562204147914075 (KZT)
«Банк ЦентрКредит» АҚ / в АО «Банк ЦентрКредит»

_____ **Данимов Нурлан Эмерканович**
(м.о./м.п)

2026 жылғы «23» шілде
№645/BL/23-07 Кейін қаржылық
лизингке беру үшін тауарды сатып
алу-сату шартына
1-қосымша

Приложение № 1 к Договору
купли-продажи товара
для последующей передачи
в финансовый лизинг №645/BL/23-07
от «23» июля 2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Тауардың атауы / Наименование Товара	Бірліктер саны, дана / Количество Единиц, шт.	Тауарды бір бірлігі үшін бағасы, KZT, ҚҚС-сіз / Цена за единицу Товара, KZT, без НДС	Жалпы құны, KZT, ҚҚС-сіз / Общая стоимость, KZT, без НДС
1	Автотранспорт: JAC N35 (Бортовая платформа) Год выпуска - 2026 Vin MXCX3BBA0TK309038	1	10 800 000,00	10 800 000,00
	Барлығы / Итого:	1	10 800 000,00	10 800 000,00

Осы Шарт бойынша барлық сомасы: ҚҚС-ті есепке алмағанда 10 800 000,00 (Он миллион сегіз жүз мың) теңге 00 тиын.

Всего по настоящему Договору на сумму: 10 800 000,00 (Десять миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын, без учета НДС.

САТУШЫНЫҢ атынан / от
ПРОДАВЦА:

САТЫП
АЛУШЫНЫҢ атынан
/ от ПОКУПАТЕЛЯ:

ЛИЗИНГ АЛУШЫНЫҢ
атынан / от
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ:

Бирназарова Асем
Ниязовна
м.о./м.п.

Истелиева Асель
Бактыбековна
м.о./м.п.

Данимов Нурлан
Эмерканович
м.о./м.п.

ГАРАНТИЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

I. Гарантийные обязательства Продавца (Производителя)

1.1 Гарантийный период на автомобили.

Гарантийный период на новый автомобиль распространяется (при ограничении действия гарантии на отдельные детали, узлы и лакокрасочное покрытие согласно условиям обозначенных в настоящем соглашении) на любые дефекты, причиной которых является неправильное изготовление или сборка:

- а) Для новых надстроек производства ТОО «СарыаркаАвтоПром», гарантийный период составляет:**
- Срок действия гарантии 12 месяцев или 30 000 км., что наступит ранее вне зависимости от типа надстройки или установленного оборудования заводом производителем.
 - К гарантийным случаям не относятся или теряют силу:
 - Механические повреждения;
 - Химические или термические повреждения;
 - Повреждения естественного износа;
 - Собственное вмешательство или вмешательство третьих лиц в конструкцию надстройки или установленного оборудования заводом производителем.
- б) Для новых автомобилей JAC (базовое шасси), гарантийный период составляет**
- Срок действия гарантии, в зависимости от того, что наступит ранее, составляет:

Коммерческий автомобиль JAC		
Транспортное средство	Гарантийный срок (время или пробег - месяц / км.)	
	JAC N120 X	N944S/N944
Гарантийный период	36 мес. / 200 000 км.	24 мес. / 100 000 км.

- с) Все права Покупателя (Собственника) на гарантийный ремонт автомобиля теряют силу с завершением гарантийного периода;**
- д) Гарантийное обязательство Продавца вступают в силу с момента оформления Договора купли-продажи включая Гарантийное Соглашение, Руководства по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию и передачи Автомобиля, что оформляется Актом приёма-передачи транспортного средства;**
- е) В случае смены Собственника гарантийный срок на Автомобиль определяется от даты его продажи первому Покупателю, указанному в Руководстве по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию, и действует на протяжении установленного при первой продаже срока;**

- f) Гарантийный ремонт, при выявлении заводских дефектов деталей, подтвержденных официальным дилером, осуществляется в течение 60 дней при условии отсутствия требуемых запчастей или 30 дней при условии наличия запчастей, с момента предоставления Автомобиля Покупателем (Собственником) в сервисный центр уполномоченного Дилера;
- g) В гарантийный период эксплуатации Автомобиля, при прохождении очередного технического обслуживания, время эксплуатации или перепробег Автомобиля не должен превышать 30 дней или 1000 км, что наступит ранее.
- h) Каждое очередное и первое обязательное ТО необходимо пройти в срок указанным в сервисной книжке, но срок не должен превышать значений предусмотренных п. 1.1 (f). В случае превышения значений установленных регламентом оговоренном в Руководстве по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию и предусмотренных п. 1.1(f) при поломке Автомобиля **проведение гарантийного ремонта не возможно** вне зависимости от детали, узла или агрегата и производится за счет Покупателя (Собственника).
- i) Для моделей N721M/N721K/Sunray(бензин):
- Первое обязательно ТО осуществляется при достижении 10 000 км. или 6 месяцев с момента покупки Автомобиля.
 - Следующее ТО осуществляется при достижении 20 000 км. или 12 месяцев с момента покупки Автомобиля.
 - Далее все последующие ТО осуществляются каждые 10 000 км. или пол года эксплуатации.
- j) Для моделей X200/N721S/Sunray(дизель):
- Первое обязательно ТО осуществляется при достижении 5 000 км. или 3 месяцев с момента покупки Автомобиля.
 - Следующее ТО осуществляется при достижении 10 000 км. или 6 месяцев с момента покупки Автомобиля.
 - Далее все последующие ТО осуществляются каждые 10 000 км. или пол года эксплуатации.

1.2 Гарантия на кузов автомобиля JAC.

Устранение заводских дефектов лакокрасочного покрытия и сквозной гарантии (коррозии, направленной от внутренней стороны элемента кузова к наружной стороне) осуществляется после одобрения бренд-держателя JAC.

1.3 Гарантийный период на отдельные узлы и детали автомобилей JAC (после истечения указанных пробегов, любой износ деталей определяется как естественный):

12 месяцев или 30 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее – все типы сальников / уплотнительных колец, все виды переключателей, все виды резиновых уплотнителей / прокладок, все типы датчиков, все клапаны и стекла транспортного средства, стеклоподъемник, компоненты системы кондиционирования воздуха, стеклоочиститель (кроме щёток), амортизаторы, трос переключения передач, жидкостный и газовый обогреватель, осушитель воздуха, форсунки впрыска топлива, турбонагнетатель, генератор, стартер, насос Adblue, насос гидроусилителя руля, моторчик омывателя, аккумулятор, камера на приборной панели, аудио и видеосистема, комбинированные приборы, прикуриватель, сиденье, внутренняя и наружная отделка салона.

3 месяца или 8 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее – различные виды реле, различные ремни, фильтра, тормозные накладки (колодки), диск сцепления, щетки стеклоочистителя, аккумулятор дистанционного управления, свеча зажигания (бензин).

1.4 Гарантия не распространяется при использовании не качественного топлива, использовании не качественных технических жидкостей не соответствующих требованиям, а также на отдельные узлы и детали, подвергающихся естественному

износу, зависящему от интенсивности условий эксплуатации и стиля вождения владельца автомобиля и неблагоприятным воздействием окружающей среды:

- a) предохранители, лампочки, детали выхлопной системы (нейтрализаторы, глушители, резонаторы, гофрированные соединения и т.д.), расходные материалы (консистентная смазка, масло, охлаждающая жидкость, жидкость гидроусилителя руля, тормозная жидкость, хладагент кондиционера), шины, пластиковые и хромированные детали экстерьера и интерьера, жиклеры омывателей, при условии отсутствия дефектов производства и материала;
- b) на детали топливной системы (форсунки впрыска, насосы, фильтры и т.д.) при использовании не качественного топлива.
- c) на детали системы снижения токсичности выхлопных газов Adblue (форсунки впрыска, насосы, фильтры и т.д.) при не корректной эксплуатации и использовании некачественной технической жидкости.
- d) на функциональные звуки, шум, вибрацию, которые не влияют на характеристики и работоспособность Автомобиля или его элементов и не снижают их ресурс;
- e) на появление масляных пятен (запотевание) на поверхности узлов и агрегатов в местах сопряжений, сальниковых уплотнений, не приводящих к расходу жидкостей выше допустимого и не влияющих на технические характеристики и работоспособность Автомобиля;

II. Условия предоставления Дилером гарантийных услуг.

2.1 Гарантийные обязательства Продавца (Производителя) теряют силу:

- a) При нарушении правил эксплуатации автомобиля и норм Продавца (Производителя), изложенных в «Руководстве по эксплуатации», в том числе при использовании горюче-смазочных материалов, которые не входят в перечень разрешенных для использования на автомобилях JAC;
- b) В случае не прохождения или несоблюдения периодичности и объемов работ по регламентированному техническому обслуживанию, указанных в Руководстве по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию, отсутствия подтверждения о прохождении данного обслуживания в Руководстве по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию (отметки в Руководстве по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию должны быть заверены подписью и печатью уполномоченного Дилера, который выполнял эти работы);
- c) В случае прохождения регламентного технического обслуживания, ремонта и установки дополнительного оборудования на предприятиях, которые не имеют статуса официального Дилера;
- d) При использовании Автомобиля не по назначению (участие в гонках, использование автомобиля для подготовки водителей в качестве учебного транспортного средства, предоставление автомобиля в прокат (кроме случаев, обусловленных заключением специального Договора);
- e) При неисправностях, повреждениях, которые возникли вследствие несанкционированных вмешательств (самостоятельный ремонт или ремонт у сторонних организаций);
- f) При перегрузке Автомобиля;
- g) При каком-либо повреждении Автомобиля вследствие дорожно-транспортного происшествия, при котором была необходимость замены одного из основных агрегатов (двигатель, коробка передач, передняя и задняя подвеска, рулевое управление). А также вследствие повреждения автомобиля в других случаях или ремонте, где требуется замена базовой детали указанных агрегатов или при необходимости замены/правки (рихтовки) несъемных силовых элементов кузова;
- h) При эксплуатации Автомобиля при неработающем одометре (счетчике пройденного пути) или в случае выявления несоответствия его показателей фактическому пробегу Автомобиля

(при замене одометра уполномоченный Дилер обязан сделать отметку с записью показаний в Руководстве по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию);

- i) При отсутствии Руководства по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию;
- j) При продолжении эксплуатации Покупателем (Собственником) неисправного автомобиля и при несогласии клиента на проведение работ по устранению дополнительно возникших по его вине недостатков, угрожающих эксплуатации автомобиля, гарантийные обязательства изготовителя прекращаются, о чем сообщается в официальном письме.
- k) При замене стандартных узлов, деталей и агрегатов на узлы, детали и агрегаты, не предусмотренные нормативно-технической и конструкторской документацией Производителя;
- l) При нарушении Покупателем (Собственником) условий предоставления гарантийных услуг, указанных в Сервисной книжке.
- m) При самовольном внесении конструктивных изменений в эксплуатационные характеристики узлов и агрегатов, экстерьер и интерьер автомобиля, установке дополнительных приборов и принадлежностей, не одобренных заводом производителем или Продавцом (Производителем) и установленных специалистами, не имеющими допуска на проведение подобных работ от Продавца;

2.2 Гарантийные обязательства Продавца (Производителя) не распространяются на:

- a) Повреждения, в том числе кузова и лакокрасочного покрытия кузова, вследствие различных внешних природных и техногенных факторов, таких как: кислотные ливни, дожди, смолистые осадки, промышленные и другие выхлопы, растительный сок, продукты жизнедеятельности птиц и животных, град, ураган, молния, неровности дорожного покрытия, удары камнями, воздействие солей, солевых смесей, песка, химических реагентов, используемых против обледенения дорог, битум, гудрон, пожар, наводнение, шторм, оползни, снег, землетрясение, другие природные или связанные с деятельностью человека факторы; вследствие стихийного бедствия и какого-либо механического воздействия во время эксплуатации Автомобиля;
- b) Недостатки вследствие ненадлежащего ухода или нарушений правил эксплуатации и хранения Автомобиля, выявленные во время эксплуатации Автомобиля;
- c) Неисправности вследствие действий третьих лиц;
- d) Работы по регулировке, необходимость которых возникла между регламентными техническими обслуживаниями, а также на устранение недостатков/поломок вследствие использования некачественных горюче-смазочных материалов;
- e) Детали, узлы и агрегаты Автомобиля, имеющие механические повреждения (в том числе, лобовое стекло с трещинами);
- f) Огнетушитель, знак аварийной остановки и аптечку в случае их наличия в комплектации Автомобиля;
- g) На аккумуляторную батарею, вышедшая из строя по вине Покупателя (Собственника) вследствие не выключения устройств электропотребления при длительной стоянке, выполнения сварочных работ, запуска двигателя от постороннего источника напряжения, наличия препятствия исполнительным механизмам (примерзание, попадание посторонних предметов);
- h) Повреждения вследствие попадания воды в составные детали узлов и агрегатов во время преодоления водных препятствий или стихийного бедствия.
- i) Расходы Покупателя (Собственника) Автомобиля, которые косвенно связаны с возникшими неисправностями Автомобиля:
 - расходы на питание и размещение в гостинице, на услуги телефонии/почты и другие расходы, понесённые владельцем из-за возникшей неисправности Автомобиля;
 - расходы по транспортировке автомобиля в сервисный центр;
 - расходы, связанные с травмированием людей, а также компенсацией ущерба, связанного с повреждением или уничтожением имущества;

- компенсацию потерянного времени, упущенной коммерческой выгоды, а также компенсация стоимости аренды другого автомобиля и гаража (стоянки) в период неисправности Автомобиля и нахождения неисправного Автомобиля в гарантийном ремонте.

- 2.3 При обнаружении каких-либо изъянов Автомобиля в период действия Гарантийных обязательств, Покупатель (Собственник) обязан обратиться к уполномоченному Дилеру. Заявление Покупателя (Собственника, представителя Собственника) на проведение гарантийного ремонта автомобиля принимается в случае обязательного предоставления Сервисной книжки, оформленной и подписанной Продавцом, со всеми необходимыми печатями и отметками о выполнении предпродажной подготовки и прохождения регламентного технического обслуживания.
- 2.4 При проведении гарантийных работ уполномоченный Дилер самостоятельно решает вопросы о необходимости выполнения ремонта, целесообразности замены деталей и способах выполнения гарантийного ремонта. Если дефектной является деталь узла, которая может быть заменена, гарантийные обязательства не распространяются на весь узел в целом.
- 2.5 Продавец вправе, по своему усмотрению, произвести ремонт без установления причин возникновения неисправности, в том числе в случаях, когда неисправность могла не являться следствием заводских дефектов качества товара.
- 2.6 Покупатель согласен, что выполнение Продавцом каких-либо ремонтов не является доказательством заводских дефектов качества товара.
- 2.7 При гарантийном ремонте устраняются все, дополнительно выявленные неисправности и отказы, при этом неполадки, возникшие по вине Клиента, устраняются при его ознакомлении и за его счет. При несогласии клиента на проведения работ по устранению дополнительно возникших по его вине недостатков, угрожающих эксплуатации автомобиля, гарантийные обязательства изготовителя прекращаются, о чем сообщается официальным письмом.
- 2.8 Детали, замененные при гарантийном ремонте, передаются Производителю для дальнейшего технического осмотра. При признании гарантийного случая, неисправная деталь переходит в собственность Производителя. В случае отказа в признании гарантии, неисправная деталь может быть возвращена Покупателю (Собственнику) по его предварительному запросу.
- 2.9 При замене по гарантии деталей, узлов и агрегатов гарантия на автомобиль не продляется.

III. Обязательства Покупателя (Собственника)

3.1 Условия, которые Покупатель (Собственник) обязан выполнять для сохранения гарантии:

- a) Перед началом эксплуатации Автомобиля внимательно ознакомиться с правилами его эксплуатации, изложенными в Руководстве по эксплуатации и Руководстве по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию, предоставленным Продавцом.
- b) В случае необходимости разъяснений условий и правил использования Автомобиля – до начала его использования обратиться за разъяснениями к Продавцу или уполномоченному авторизированному центру.
- c) Пользоваться Автомобилем согласно его целевому назначению и следовать условиям (требованиям, нормам, правилам), установленным Производителем в Руководстве по эксплуатации и Руководстве по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию.
- d) С целью предотвращения негативных для Покупателя (Собственника) последствий использования Автомобиля – использовать в Автомобиле предусмотренные производителем средства безопасности с соблюдением предусмотренных эксплуатационной документацией специальных правил, а в случае отсутствия таких правил

в документации – соблюдать обычные разумные меры безопасности, установленные для автомобилей.

- e) Выполнять все рекомендации Производителя (Продавца) по соблюдению периодичности и регламента технического обслуживания, указанных в Руководстве по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию, и обеспечивать своевременное (в сроки, указанные в Руководстве по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию) прохождение технического обслуживания (ремонта) или установку дополнительного оборудования только на сервисных центрах уполномоченных Дилеров, указанных в Руководстве по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию.
- f) При обнаружении каких-либо неисправностей двигателя или его систем, коробки передач, приводного моста или дефектов одной или нескольких деталей, на которые распространяются Гарантийные обязательства Продавца (Производителя), необходимо немедленно прекратить эксплуатацию неисправного Автомобиля. После чего обратиться в сервисный центр уполномоченного Дилера, указанного в Руководстве по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию, и выполнять все указания, полученные от инженера по гарантии сервисного центра или другого уполномоченного работника до начала гарантийного ремонта и эвакуировать Автомобиль с помощью специализированной техники в ближайший сервисный центр уполномоченного Дилера.
- g) Не допускать собственного вмешательства и вмешательства третьих лиц в конструкцию Автомобиля и показатели счётчика, пройденного ним пути (километража).
- h) По требованию инженера по гарантии или другого уполномоченного работника сервисного центра Дилера, указанного в Руководстве по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию, предоставить Руководство по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию с отметками, подтверждающими выполнение всех обязательных работ по техническому обслуживанию Автомобиля с начала гарантийного периода его эксплуатации.
- i) Предоставить Автомобиль ответственным работникам сервисной службы Дилера, указанного в Руководстве по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию, для проведения технического осмотра и диагностики неисправного Автомобиля с целью выявления причины, которая повлияла на появление неисправности Автомобиля.

IV. Форс-мажорные обстоятельства.

- 4.1** Продавец не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если это вызвано следствием таких обстоятельств как: землетрясение, наводнение, пожары, другие стихийные бедствия, а также война и военные действия, пандемия, массовые беспорядки, возникшие после заключения настоящего Соглашения, либо принятие государственных нормативных актов, делающих невозможным исполнение настоящего Соглашения, либо любое иное событие, находящееся вне разумного контроля Сторон (форс-мажор или форс-мажорные обстоятельства). Указанный перечень событий форс-мажора не является исчерпывающим.
- 4.2** Если какое-либо из форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств Продавца в установленный срок, то этот срок, соответственно, отодвигается на время действия этого обстоятельства, если Стороны не договорились об ином.
- 4.3** В случае, когда форс-мажорные обстоятельства или их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, и, если при наступлении данных обстоятельств становится ясным, что они будут действовать более этого срока, Стороны проводят переговоры с целью выявления приемлемых для них способов исполнения настоящего Соглашения и урегулирования возникших споров.

ВАЖНО!

1. В случае невыполнения Покупателем (Собственником) своих обязательств и иных требований Продавца (Производителя), указанных в Гарантийных обязательствах, инженер по гарантии сервисного центра уполномоченного Дилера, указанного в Руководстве по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию, имеет право прекратить действие Гарантийных обязательств Продавца, сделав об этом обязательную отметку в Руководстве по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию с указанием причины снятия Автомобиля (или его агрегата, узла, системы) с гарантии.
2. Выполнение регламентного сервисного обслуживания автомобиля (ТО) выполняются платно, за счет Покупателя (Собственника).
3. Отсутствие Руководства по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию у владельца, является основанием для отказа в гарантийном ремонте.
4. В случае утери Руководства по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию, Покупатель (Собственник) имеет право получить дубликат Руководства по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию взамен утерянной. В этом случае Дилер обязан уведомить Дистрибьютора, а также проверить, является ли данный Автомобиль гарантийным. После выдачи дубликата Руководства по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию Дилер заполняет всю необходимую информацию, а также ставит отметки обо всех пройденных ТО. В случае если Покупатель (Собственник) проходил ТО на разных предприятиях, восстановление всех отметок о прохождении регламентных ТО обязан осуществить Покупатель (Собственник).

V. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

**САТУШЫНЫҢ атынан / от
ПРОДАВЦА:**

**Бирназарова Асем
Ниязовна
м.о./м.п.**

**САТЫП АЛУШЫНЫҢ
атынан / от
ПОКУПАТЕЛЯ:**

**Истелиева Асель
Бактыбековна
м.о./м.п.**

**ЛИЗИНГ АЛУШЫНЫҢ
атынан / от
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ:**

**Данимов Нурлан
Эмерканович
м.о./м.п.**



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Данный электронный документ DOC ID KZ0UAMO20261010668434AE27D подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» <https://documentolog.com/>.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:
<https://documentolog.com/?verify=KZ0UAMO20261010668434AE27D>

Тип документа	Договор
Номер и дата документа	№ ПР-51240 от 23.07.2026 г.
Организация/отправитель	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРЫАРКААВТОПРОМ"
Получатель (-и)	ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «BCC LEASING» ASSEL.ISTELIYEVA@BCCLEASING.KZ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ «ABROY» DANIMOVNURLAN@GMAIL.COM
Электронные цифровые подписи документа	 Товарищество с ограниченной ответственностью "СарыаркаАвтоПром" Подписано: Менеджер БИРНАЗАРОВА АСЕМ MIIWRwYJ...WXZeISw== Тип: НУЦ Время подписи: 23.07.2026 14:16  Дочерняя компания АО "Банк ЦентрКредит" Акционерное общество "BCC Leasing" Подпись контрагента: ИСТЕЛИЕВА АСЕЛЬ MIIWWQYJ...5t/kCUw== Тип: НУЦ Время подписи: 23.07.2026 14:21  Физическое лицо Подпись контрагента: ДАНИМОВ НУРЛАН MIIPMAYJ...Ydk9TA== Тип: НУЦ Время подписи: 23.07.2026 15:11

Подписано

23.07.2026 14:16 Бирназарова Асем Ниязовна

Подпись контрагента

23.07.2026 14:21 ИСТЕЛИЕВА АСЕЛЬ

23.07.2026 15:11 ДАНИМОВ НУРЛАН